

1500005-71.2022.8.26.0617

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: BRENNO GIMENES CESCA

Comarca: São José dos Campos

Foro: Foro de São José dos Campos

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 18/04/2022

... consigo a droga ventilada, para fins de tráfico.

Diante desse quadro e à falta de excludentes, impositiva a condenação do réu nas penas do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, sendo inviável a pretendida desclassificação.

O dinheiro apreendido nos autos é notoriamente produto do tráfico, ante as circunstâncias supra analisadas e à ausência de prova de sua origem ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São José dos Campos

Foro de São José dos Campos

2ª Vara Criminal

Av. Salmão, 678, - Jd. Aquárius

CEP: 12246-260 - São José dos Campos - SP

Telefone: (12) 3205-1654 - E-mail: sjcampos2cr@tjsp.jus.br

1500005-71.2022.8.26.0617 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1500005-71.2022.8.26.0617 2022/000015

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

PATRICK JUNIO DE OLIVEIRA SANTOS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). BRENNO GIMENES CESCA

Vistos.

PATRICK JUNIO DE OLIVEIRA SANTOS, menor de 21 anos à época dos fatos, qualificado nos autos, foi denunciado e processado como incurso nas penas do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque, segundo narrou a inicial, no dia 01.01.2022, por volta das 20h30min, na Avenida dos Evangélicos, altura do nº 1028, Campo dos Alemães, nesta cidade e comarca, guardava e trazia consigo, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, com finalidade de entrega a consumo de terceiros, 76,52g de cocaína em 90 pinos plásticos; 234,35g de "maconha", em 122 porções; e 15,92g de crack, em 111 pedras.

Notificado o acusado para apresentação de defesa preliminar (fl. 143), veio aos autos à fl. 148.

Recebida a denúncia em 04.03.2022 (fls. 160/162), o acusado foi citado pessoalmente (fl. 192). Em audiência, foi colhida prova oral e o réu interrogado (depoimentos colhidos pelo sistema audiovisual, gravados em arquivo digital).

Em debates o Ministério Público requereu a procedência, nos termos da denúncia (arquivo digital).

A defesa, a seu turno, buscou a absolvição do acusado nos termos do art. 386, II e VII, do Código de Processo Penal e, subsidiariamente, a desclassificação para delito do art. 28; a fixação da pena-base no mínimo legal; o reconhecimento da atenuante relativa à idade do acusado; a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06; a imposição de regime diverso do mais gravoso para início de cumprimento de pena; a substituição da pena privativa de liberdade por penas alternativas; a aplicação de multa em patamar exequível e razoável; e o direito de recorrer em liberdade (arquivo digital).

É a síntese do necessário.
Fundamento e decido.

O réu, interrogado perante a autoridade policial e em juízo, disse que carregava apenas 07 pinos de cocaína e a quantia de R\$ 35,00, não lhe pertencendo os demais entorpecentes localizados nas proximidades do local onde estava. A droga fora adquirida poucos minutos antes da polícia chegar, e para uso próprio. O traficante que lhe vendeu o entorpecente fugiu com a chegada da polícia (fl. 15 e arquivo digital).

Os policiais militares FABIO DA SILVA e ADRIANO JOSE DIAMANTINO, ouvidos em juízo, em depoimentos seguros e harmônicos, asseveraram que em patrulhamento pelo local, conhecido ponto de tráfico, avistaram o réu que, notando sua presença, tentou empreender fuga. Em sua posse foi apreendida parte da droga e do dinheiro. Em uma lixeira próxima a ele foi apreendida mais droga. Ele próprio então indicou onde o restante do entorpecente estava armazenado, sendo ali apreendido, havendo também mais dinheiro neste local (arquivo digital).

O laudo de fls. 66/67 confirma que as substâncias apreendidas cuidam-se de tetrahydrocannabinol (THC) e cocaína que, como se sabe, são drogas.

Além da negativa do réu não convencer, sua versão foi rechaçada pelo conjunto probatório, que a infirma por completo, confirmando a existência e autoria delitivas.

Frise-se que nada há nos autos a demonstrar que os agentes conheciam o réu antes dessa abordagem, não havendo, pois, interesse dele em falsamente incriminá-lo.

Impende considerar, ainda, que seria um contrassenso o Estado credenciar os policiais para velar pela segurança pública e, sem qualquer razão aparente, desconfiar sistematicamente de suas palavras.

Acrescento que não é exigível que diligências como a presente sejam acompanhadas de civis, sendo inimaginável existir voluntários para tarefa de tão grande risco à integridade física.

Sumulando, a palavra dos policiais, que durante patrulhamento, visualizaram o acusado em conhecido ponto de tráfico, tentando empreender fuga ao avistá-los, sendo apreendida expressiva quantidade e variedade de drogas em sua posse direta, bem como nas proximidades do local onde estava e em outro por ele apontado (totalizando 76,52g de cocaína em 90 pinos plásticos; 234,35g de "maconha", em 122 porções; e 15,92g de crack, em 111 pedras), além de R\$ 276,35 em dinheiro (fl. 64), elementos esses aliados às provas oral e pericial, comprovam, à saciedade, que o

rêu guardava e trazia consigo a droga ventilada, para fins de tráfico.

Diante desse quadro e à falta de excludentes, impositiva a condenação do réu nas penas do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, sendo inviável a pretendida desclassificação.

O dinheiro apreendido nos autos é notoriamente produto do tráfico, ante as circunstâncias supra analisadas e à ausência de prova de sua origem lícita, pelo que deve ser decretada sua perda em favor da União.

Finalmente, plenamente constitucional a previsão, em abstrato, da multa no tipo penal do art. 33, caput, da Lei de Tóxicos. Visando o tráfico ao lucro, e sendo atividade econômica das mais rentáveis, houve por bem o legislador, colimando a asfixia financeira do traficante, cominar multa mais elevada que para outros delitos. Eventual impossibilidade de seu pagamento é matéria a ser discutida na execução penal, valendo anotar que seu não pagamento não implicará qualquer restrição ao direito de liberdade do acusado.

Resta aplicar as reprimendas.

O réu não possui antecedentes criminais.

Nada há nos autos a desabonar a sua conduta social ou personalidade.

Os motivos foram os ordinários à espécie.

As circunstâncias e consequências foram especialmente gravosas, ante a quantidade, variedade e natureza da droga apreendida (76,52g de cocaína em 90 pinos plásticos; 234,35g de "maconha", em 122 porções; e 15,92g de crack, em 111 pedras), além de R\$ 276,35 em dinheiro (fl. 64), tudo a revelar a intensidade do comércio ilícito.

A vítima é o Estado.

Desfavoráveis, pois, ao agente, as circunstâncias judiciais (art. 59 do Código Penal e 42 da Lei de Tóxicos), o juízo de reprovação não é o comum, pelo que fixo a pena-base em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, além de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, o unitário no piso (art. 43 da Lei n. 11.343/06), à carência de dados acerca da situação econômica do acusado.

Inexistem agravantes.

Sendo o réu menor de 21 anos à época dos fatos, reduzo suas penas ao piso, 05 (cinco) anos de reclusão, afora 500 (quinhentos) dias-multa, o unitário no mínimo legal.

Não há causas de aumento ou diminuição, ficando as penas supracitadas definitivamente estabelecidas.

Observo que o acusado admitiu haver respondido a feitos pela prática de ato infracional equiparado ao delito de tráfico quando adolescente, o que é corroborado pelos documentos de fls. 119/126 (processo nº 1500697-75.2019 – oportunidade em que foi cominada definitivamente a medida socioeducativa de liberdade assistida), e de fls. 91/97 (processo nº 1500173-10.2021 – oportunidade em que foi cominada definitivamente a medida socioeducativa de semiliberdade). Os atos infracionais foram perpetrados entre os anos de 2019 e 2021, estando a última medida ainda em cumprimento quando de sua prisão em flagrante pelo presente crime (fl. 137), havendo, portanto, contemporaneidade entre aqueles e a presente infração penal, perpetrada logo após o acusado atingir a maioridade. Outrossim, esta é a terceira vez que ele é flagrado traficando, não sendo traficante de "primeira viagem" ou

eventual, não fazendo jus à causa de diminuição de pena do § 4º do art. 33.

Nessa esteira a mais recente jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça:

"HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA (ART. 33, §4º, DA LEI N. 11.343/2006). IMPOSSIBILIDADE. ATOS INFRACIONAIS ANÁLOGOS AO CRIME DE TRÁFICO QUE INDICAM A DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. FIXAÇÃO DO REGIME. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO.

1. Embora o recente entendimento de ambas as turmas do Supremo Tribunal Federal, seguido por esta Corte, seja pela impossibilidade de utilização, por si só, da existência de ações penais em curso para o afastamento da causa de diminuição da pena do tráfico, é possível a utilização de atos infracionais como parâmetro para o seu afastamento a depender do caso concreto, notadamente quando o número de atos infracionais, a gravidade e o tempo decorrido desde o cometimento indiquem dedicação a atividades criminosas. Presentes tais requisitos, inviável a aplicação da minorante (...)"

(HC 674.746/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 09/11/2021, DJe 16/11/2021).

O regime de cumprimento de pena, ante sua quantidade e por desfavoráveis as circunstâncias judiciais, é o inicialmente fechado, conclusão que não fica afastada pelo § 2º do art. 387 do CPP, especialmente à falta de atestado de bom comportamento carcerário. Haverá, contudo, em caso de recurso, execução provisória da reprimenda privativa de liberdade.

A substituição da pena privativa de liberdade ou a concessão de sursis ficam impedidas pela mera quantidade de pena aplicada.

Ante o exposto, julgo a denúncia PROCEDENTE para condenar, PATRICK JUNIO DE OLIVEIRA SANTOS, menor de 21 anos à época dos fatos, qualificado nos autos, como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, a 05 (cinco) anos de reclusão (regime inicial fechado), afora 500 (quinhentos) dias-multa, o unitário no mínimo abstratamente cominado.

Autorizo a incineração das drogas, devendo ser observados os parágrafos 1º e 2º do art. 32 da Lei n. 11.343/06.

Decreto a perda, em favor da União, do dinheiro apreendido nestes autos.

Deverá o acusado permanecer preso para apelar, haja vista que o quadro que autorizou a segregação provisória não se alterou, configurando a sentença condenatória, antes, um plus a desautorizar a apelação em liberdade, sendo insuficientes medidas diversas.

Recomende-se onde se encontra.

Sem condenação em custas, ante os benefícios da assistência judiciária gratuita (fl. 160).

Publicada em audiência, saem os presentes intimados. Comunique-se.

São José dos Campos, 18 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA